

# دستورالعمل ثبت و سپرده گذاری کالا و اوراق بهادار قابل معامله و تسویه و پایاپای معاملات در بورس انرژی

مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۱۷ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار

به استناد اختیارات حاصل از بندهای ۲ و ۱۱ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی و در اجرای بند «پ» ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی، به منظور تعیین ضوابط ناظر بر نحوه تسویه معاملات در بورس انرژی ایران، این دستورالعمل در تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۷ به تصویب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.

## • بخش یک - تعاریف :

### ○ ماده ۱ :

اصطلاحات و واژه هایی که در این دستورالعمل به کار رفته اند دارای معانی زیر می باشند. معانی اصطلاحات و واژه های تعریف نشده در این دستورالعمل حسب مورد مطابق تعاریف موجود در ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی، دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار قابل معامله در بورس انرژی مصوب ۱۳۹۱/۰۷/۱۰ شورای عالی بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار قابل معامله در بورس انرژی مصوب ۱۳۹۱/۰۷/۲۹ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود.

### ▪ بند ۱ :

اتاق پایاپای: واحد سازمانی از شرکت سپرده گذاری مرکزی است که وظیفه تسویه و پایاپای کردن معاملات انجام شده در بورس را بر عهده دارد.

### ▪ بند ۲ :

اختیار فروش تبعی: اختیار معامله ای است که همراه با معامله سلف، از سوی عرضه کننده به خریدار داده می شود و براساس آن، اختیار فروش تعداد مشخصی از دارایی پایه به قیمت اعمال تعیین شده در مشخصات قرارداد در تاریخ سررسید به خریدار داده می شود. این اختیار به موجب قرارداد سلف موازی استاندارد منحصراً به خریدار سلف موازی استاندارد انتقال می یابد.

### ▪ بند ۳ :

اختیار خرید تبعی: اختیار معامله ای است که همراه با معامله سلف، از سوی خریدار به عرضه کننده داده می شود و براساس آن اختیار خرید تعداد مشخصی از دارایی پایه به قیمت اعمال تعیین شده در مشخصات قرارداد در تاریخ سررسید به عرضه کننده داده می شود. تعهد موضوع قرارداد اختیار خرید تبعی به موجب قرارداد سلف موازی استاندارد، منحصراً به خریدار سلف موازی استاندارد انتقال می یابد.

▪ بند ۴ :

حذف شد.

▪ بند ۵ :

حذف شد.

▪ بند ۶ :

حذف شد.

▪ بند ۷ :

اطلاعیه عرضه: سندی است که بورس براساس اطلاعات دریافتی عرضه از کارگزار فروشنده، تنظیم و از طریق سایت رسمی خود و سامانه معاملاتی به عموم و کارگزاران اطلاع رسانی می نماید.

▪ بند ۸ :

اوراق گواهی ظرفیت: اوراق بهادار قابل معامله ای است که با اجازه وزارت نیرو مبتنی بر ایجاد ظرفیت نیروگاهی قابل اتکاء جدید و یا کاهش قدرت قراردادی مشترکین موجود صادر می شود و متضمن حق استفاده از ظرفیت معینی از برق برای دارنده آن است .

▪ بند ۹ :

عضو اتاق پایاپای: کارگزار، کارگزار /معامله گر و هر شخص حقوقی دیگری است که تحت این عنوان مطابق دستورالعمل پذیرش اعضاء در اتاق پایاپای، به عنوان عضو اتاق پایاپای پذیرفته شده است.

▪ بند ۱۰ :

اعلامیه تسویه وجوه: سندی است که پس از تسویه معامله توسط اتاق پایاپای صادر و به کارگزار خریدار و فروشنده ارائه می شود.

▪ بند ۱۱ :

امور تسویه: عبارت است از اقدامات لازم جهت تسویه معاملات از جمله واریز وجه قرارداد در تسویه نقدی، ارائه اسناد در تسویه خارج از پایاپای و تسویه با تضمین، واریز وجه قرارداد و یا ارائه اسناد در تسویه شرایطی و همچنین واریز کارمزدها و سایر کسورات مربوطه طبق مقررات.

▪ بند ۱۲ :

انفساخ: عبارت است از انحلال قهری قرارداد به گونه‌ای که قرارداد فاقد هرگونه آثاری می‌گردد .

▪ بند ۱۳ :

حذف شد.

▪ بند ۱۴ :

حذف شد.

▪ بند ۱۵ :

بورس: شرکت بورس انرژی (سهامی عام) است.

▪ بند ۱۶ :

حذف شد.

▪ بند ۱۷ :

تسویه و پایاپای: فرآیندی است که طی آن حقوق و تعهدات طرفین معامله محاسبه و به ترتیبی که در این دستورالعمل ذکر شده است، تسویه می‌شود.

▪ بند ۱۸ :

حذف شد.

▪ بند ۱۹ :

تسویه نقدی: تسویه نهایی قرارداد سلف موازی استاندارد به طور نقدی براساس قیمت پایانی آخرین روز معاملاتی که منجر به سقوط تعهدات طرفین می‌شود.

▪ بند ۲۰ :

تولرانس تحویل: عبارت است از مقدار مجاز تفاوت میزان کالای تحویلی نسبت به کالای معامله شده که توسط هیأت پذیرش بورس تعیین و در قالب امیدنامه منتشر می‌گردد.

▪ بند ۲۱ :

ثبت کالای عرضه‌کننده: عبارت است از ثبت کالا و عرضه‌کننده آن و همچنین در صورت تفاوت عرضه‌کننده و تولیدکننده، ثبت اطلاعات تولیدکننده کالا.

▪ بند ۲۲ :

حذف شد.

▪ بند ۲۳ :

حساب بستانکاران موقت: حسابی است که جهت واریز خسارت ناشی از فسخ یا انفساخ معامله یا تأخیر در تسویه و تحویل طبق ضوابط این دستورالعمل توسط اتاق پایاپای مورد استفاده قرار می‌گیرد.

▪ بند ۲۴ :

حساب تسویه: حساب یا حساب‌های بانکی که اتاق پایاپای و نیز هر یک از اعضاء جهت دریافت‌ها، پرداخت‌ها و کسورات مربوط به معاملات کالا یا اوراق بهادار قابل معامله به نام خود افتتاح می‌نمایند.

▪ بند ۲۵ :

حذف شد.

▪ بند ۲۶ :

حوادث غیرمترقبه (فورس ماژور): حوادثی است خارجی، غیرقابل اجتناب و غیرقابل پیش‌بینی که در نتیجه وقوع آن متعهد اعم از خریدار و فروشنده قادر به انجام تعهد خود نباشند.

▪ بند ۲۷ :

حواله خرید کالا: سندی است که توسط کارگزار فروشنده یا فروشنده به اتاق پایاپای ارائه می‌شود. این سند توسط فروشنده یا کارگزار فروشنده حسب مورد طبق فرمت شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، به نام خریدار صادر می‌شود و خریدار می‌تواند با ارائه آن به فروشنده، کالای خریداری شده را تحویل گیرد.

▪ بند ۲۸ :

حذف شد.

▪ بند ۲۹ :

زمان تحویل: مدت زمانی است که در آن، کالای موضوع قرارداد طبق زمان‌های تعیین شده در اطلاعیه عرضه و مهلت‌های مقرر در این دستورالعمل تحویل داده می‌شود.

▪ بند ۳۰ :

سقف اعتباری: حداکثر ارزش معاملاتی است که متناسب با تضامین ارائه شده برای هر عضو اتاق پایاپای، توسط هیأت مدیره شرکت سپرده‌گذاری مرکزی تعیین و ابلاغ می‌شود.

▪ بند ۳۱ :

سقف مجاز عرضه: حداکثر میزان مجاز عرضه توسط هر عرضه‌کننده است که براساس تضامین تودיעی وی نزد اتاق پایاپای طبق مقررات توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی تعیین می‌شود.

▪ بند ۳۲ :

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) است.

▪ بند ۳۳ :

صندوق ضمانت تسویه (صندوق تضمین): صندوقی است که به منظور تضمین تسویه وجوه ناشی از انجام معاملات، در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ایجاد می‌شود. ضوابط تشکیل و فعالیت این صندوق به پیشنهاد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به تصویب هیأت مدیره سازمان خواهد رسید.

▪ بند ۳۴ :

صورت وضعیت حساب: گزارشی از وضعیت حساب معاملات هر عضو اتاق پایاپای است که طبق ضوابط این دستورالعمل توسط اتاق پایاپای به تفکیک هر عضو صادر و به وی اعلام می‌شود.

▪ بند ۳۵ :

حذف شد.

▪ بند ۳۶ :

گواهینامه انجام معامله : سندی کاغذی یا الکترونیکی است که پس از قطعی شدن معامله، توسط بورس صادر و برای اتاق پایاپای ارسال می‌گردد.

▪ بند ۳۷ :

قیمت اعمال: قیمت توافقی خریدار و فروشنده در اختیار معامله برای خرید یا فروش دارایی پایه است که در مشخصات قرارداد قید می‌گردد.

▪ بند ۳۸ :

حذف شد.

▪ بند ۳۹ :

حذف شد.

▪ بند ۴۰ :

حذف شد.

▪ بند ۴۱ :

حذف شد.

▪ بند ۴۲ :

حذف شد

• بخش دو - عضویت در اتاق پایاپای :

○ فصل یک - شرایط عضویت :

▪ ماده ۲ :

شرکت‌های کارگزاری دارای مجوز از سازمان که در بورس پذیرفته شده اند در صورت احراز شرایط عضویت در اتاق پایاپای، عضو اتاق پایاپای محسوب می‌شوند. عضویت سایر اشخاص حقوقی در اتاق پایاپای حسب ضوابط مصوب سازمان امکان پذیر خواهد بود.

▪ تبصره :

ضوابط نحوه عضویت اعضاء در اتاق پایاپای با پیشنهاد هیأت مدیره شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، به تصویب هیأت مدیره سازمان می‌رسد.

▪ ماده ۳ :

عضو اتاق پایاپای موظف است موافقتنامه عضویت در اتاق پایاپای را امضاء نموده و حق عضویت خود را طبق مقررات به شرکت سپرده گذاری مرکزی پرداخت نماید.

▪ تبصره :

میزان حق عضویت اتاق پایاپای توسط هیأت مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی در چارچوب سقفهای مصوب هیأت مدیره سازمان بصورت سالانه تعیین می گردد.

▪ ماده ۴ :

عضو اتاق پایاپای مکلف است اطلاعات زیر را به ترتیبی که مشخص شده است به شرکت سپرده گذاری مرکزی ارائه نماید:

▪ بند ۱ :

هر نوع مجازات یا وضعیتی که موجب ممنوعیت عضو اتاق پایاپای و یا مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیأت مدیره اشخاص حقوقی عضو اتاق پایاپای از تصرف در اموال و یا محرومیت از انجام معاملات می شود (از قبیل ورشکستگی، توقیف اموال یا منع شرکت در معاملات ویژه)

▪ بند ۲ :

تغییرات ثبتي عضو اتاق پایاپای اعم از تغییر در مدیران، اقامتگاه شرکت و سایر موارد پس از ثبت تغییرات

▪ بند ۳ :

سایر اطلاعات مورد درخواست از اعضاء اتاق پایاپای طبق مصوبات هیأت مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی

▪ تبصره :

نقض مقررات فوق تخلف محسوب شده و موضوع توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی جهت رسیدگی به مرجع رسیدگی به تخلفات ارجاع خواهد شد.

▪ ماده ۵ :

در صورت وقوع هر یک از موارد ذیل شرکت سپرده گذاری مرکزی براساس ضوابط مربوط به عضویت نسبت به تعلیق عضویت اعضاء تا زمان رفع دلایل تعلیق اقدام و موضوع را فوراً به سازمان و بورس اطلاع می دهد. بورس باید از انجام معامله اشخاصی که عضویت ایشان نزد اتاق پایاپای تعلیق شده است، جلوگیری نماید:

▪ بند ۱ :

عدم ارائه تضامین و سپرده‌ها طبق مقررات

▪ بند ۲ :

عدم ایفای تعهدات مالی اعم از پرداخت مبلغ معامله، کارمزدها، جریمه‌ها و خسارات مترتبه طبق مقررات

▪ تبصره :

در صورت تداوم تعلیق عضویت بیش از پنج روز کاری، پرونده عضو توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به کمیته رسیدگی به تخلفات ارجاع می‌شود.

▪ ماده ۶ :

در صورتی که عضو اتاق پایاپای تعهدات خود را ظرف مهلت مقرر ایفا ننماید، اتاق پایاپای می‌تواند یک یا تمام اقدامات زیر را حسب مورد بصورت مجزا یا توأم انجام دهد:

▪ بند ۱ :

توقف موقت فعالیت عضو اتاق پایاپای و اعلام به بورس جهت جلوگیری از تداوم معاملات وی

▪ بند ۲ :

تامین تعهدات از سپرده‌ها و تضامین عضو نزد اتاق پایاپای

▪ بند ۳ :

تامین تعهدات از محل وجوه صندوق تضمین طبق مقررات مربوطه

○ فصل دو - حساب اعضاء :

▪ ماده ۷ :

حساب‌های مورد استفاده توسط اتاق پایاپای شامل حساب تسویه و حساب بستانکاران موقت می‌باشد. استفاده از سایر حساب‌ها با تصویب هیأت مدیره شرکت سپرده‌گذاری مرکزی امکان‌پذیر می‌باشد.



▪ تبصره :

فعالیت اعضا یا مشتریان حسب مورد، در هریک از بازارهای بورس منوط به افتتاح حسابهای بانکی لازم توسط آنها جهت انجام معاملات در بازار مربوطه خواهد بود. بانک یا بانکهای مورد نظر و نحوه افتتاح حساب توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اعلام خواهد شد.

▪ ماده ۸ :

به منظور انجام امور تسویه، هر عضو اتاق پایاپای موظف است حساب تسویه را طبق شرایطی که اتاق پایاپای مشخص می کند، افتتاح نماید.

▪ تبصره :

اتاق پایاپای حق نظارت، دریافت گزارش نقل و انتقالات و به عنوان وکیل عضو اتاق پایاپای حق برداشت از حساب یاد شده به منظور انجام عملیات تسویه و پایاپای از جمله برداشت وجوه معامله، خسارات، کارمزدها و انجام سایر وظایفی که طبق مقررات بر عهده اتاق پایاپای می باشد را خواهد داشت.

▪ ماده ۹ :

حذف شد.

○ فصل سه - تضامین و سپرده ها :

▪ ماده ۱۰ :

کلیه اعضای اتاق پایاپای مکلفند جهت تضمین ایفای تعهداتشان نزد اتاق پایاپای، تضامین لازم را به صورت نقدی، ضمانت نامه بانکی (بدون قید و شرط) یا اوراق مشارکت تودیع نمایند. ضوابط اخذ و همچنین سایر تضامین مورد قبول توسط هیأت مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی تعیین می شود.

▪ ماده ۱۱ :

جهت عرضه کالا در بازار فیزیکی و همچنین عرضه اولیه اوراق بهادار قابل معامله، عرضه کنندگان مکلف به تودیع تضامین لازم طبق ضوابط تضمین مصوب هیأت مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی می باشند.

▪ ماده ۱۲ :

حذف شد.

▪ تبصره :

حذف شد.

• بخش سه - اقدامات قبل از معامله :

○ فصل یک - ثبت کالا و اوراق بهادار قابل معامله :

▪ ماده ۱۳ :

کلیه کالاها یا اوراق بهادار قابل معامله پذیرفته شده در بورس قبل از شروع معامله، باید به ترتیبی که در این فصل از دستورالعمل ذکر شده است نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ثبت شوند.

▪ ماده ۱۴ :

ثبت کالای عرضه‌کننده پذیرفته شده در بازار فیزیکی بورس قبل از اولین عرضه کالای مذکور به شرح زیر صورت می‌پذیرد:

▪ بند ۱ :

کارگزار عرضه‌کننده اقدام به ارائه مستندات زیر جهت ثبت کالای عرضه‌کننده به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی می‌نماید:

- تقاضای کتبی عرضه‌کننده

- تأییدیه کتبی بورس مبنی بر پذیرش کالا و عرضه‌کننده آن

- نام، نوع و سقف عرضه کالا

▪ بند ۲ :

در صورت وجود محدودیت‌های قانونی در خصوص مجاز بودن اشخاص به عرضه یا میزان سقف عرضه مجاز توسط ایشان، مراتب مطابق اعلام بورس توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اعمال می‌گردد.

▪ بند ۳ :

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی براساس اطلاعات مندرج در تقاضای عرضه‌کننده و اطلاعات بند ۲ این ماده حسب مورد، اقدام به تعیین تضامین لازم جهت عرضه عرضه‌کننده طبق ضوابط تضمین نموده و میزان تضامین را به کارگزار اعلام می‌نماید.

▪ بند ۴ :

عرضه‌کننده تضامین لازم را از طریق کارگزار نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی تودیع می‌نماید.

▪ بند ۵ :

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی حداکثر یک روز کاری پس از تودیع تضامین، اقدام به ثبت کالای عرضه‌کننده جهت عرضه در بورس نموده و موضوع را به کارگزار و بورس اعلام می‌نماید.

▪ تبصره ۱ :

حذف شد.

▪ تبصره ۲ :

تضامین دریافتی از عرضه‌کننده براساس میزان عرضه اعلامی وی در زمان ثبت کالای عرضه‌کننده بوده و مبنای سقف مجاز عرضه وی خواهد بود. در صورتیکه عرضه‌کننده تمایل به افزایش سقف مذکور داشته باشد، باید درخواست خود را که به تأیید بورس رسیده است، از طریق کارگزار به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ارائه دهد تا در صورت افزایش تضامین، سقف مجاز عرضه وی را افزایش یابد.

▪ ماده ۱۵ :

ثبت قراردادهای و اوراق بهادار قابل معامله در بورس و عرضه‌کنندگان مجاز آن در بازار مربوطه، حسب مورد قبل از عرضه اولیه اوراق بهادار مذکور و یا قبل از گشایش نماد به شرح زیر صورت می‌پذیرد:

۱- کارگزار عرضه‌کننده اقدام به ارائه مستندات زیر جهت ثبت اوراق بهادار قابل معامله به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی می‌نماید:

الف- تقاضای کتبی ناشر یا صادرکننده

ب- تأییدیه کتبی بورس مبنی بر پذیرش و ثبت اوراق بهادار به همراه مشخصات قرارداد و امیدنامه

ج- تصویر مجوز سازمان مبنی بر ثبت یا معافیت از ثبت اوراق بهادار

د- اسامی دارندگان اوراق بهادار در تاریخ درج در فهرست نرخ‌های بورس که به تأیید صاحبان امضای مجاز آن‌ها رسیده است،

به همراه فرمت الکترونیکی تعیین شده از سوی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی

ه- نوع و تعداد اوراق بهادار

و- فرم ثبت و سپرده‌گذاری طبق فرمت اعلامی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی

ز- اخذ تأییدیه از مراجع ذیصلاح در صورت لزوم

ح- سایر اطلاعات مورد نیاز حسب درخواست بورس و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی

۲- در صورت وجود محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های قانونی درخصوص مجاز بودن اشخاص به عرضه یا میزان سقف عرضه مجاز توسط ایشان، مراتب مطابق اعمال بورس توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اعمال می‌شود.

▪ تبصره ۱ :

در صورت عرضه مداوم یک کالا که تنها تفاوت در سررسید تحویل موجب تفاوت نماد است، انجام اقدامات موضوع این ماده قبل از اولین عرضه صورت پذیرفته و در عرضه‌های بعدی ضرورت ندارد.

▪ تبصره ۲ :

حذف شد.

▪ ماده ۱۶ :

ثبت کالا و اوراق بهادار قابل معامله صرفاً در صورت تکمیل مدارک و مستندات موضوع مواد ۱۴ و ۱۵ این دستورالعمل، انجام می‌شود. مسئولیت صحت، دقت و کامل بودن اطلاعات ارائه شده به عهده کارگزار عرضه‌کننده می‌باشد و اتناق پایاپای مسئولیت درج صحیح اطلاعات فوق را بر عهده خواهد داشت .

▪ ماده ۱۷ :

حذف شد.

▪ ماده ۱۸ :

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه سپرده گردیده و مشخصات سرمایه‌گذاران، تعداد و نوع واحدهای سرمایه‌گذاری در مالکیت ایشان و همچنین معامله و تمامی نقل و انتقالات واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و عادی نزد این شرکت به ثبت می‌رسد. شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، عملیات پایاپای واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق و تسویه وجوه ناشی از معاملات و انتقال مالکیت آن را بر عهده دارد .

○ فصل دو - ضوابط اخذ کد معاملاتی :

▪ ماده ۱۹ :

جهت خرید و فروش کالا یا اوراق بهادار قابل معامله در بورس اخذ کد معاملاتی الزامیست. جهت اخذ کد معاملاتی، مشتری باید درخواست کتبی خود را به همراه مدارک زیر به کارگزار ارائه نماید:

۱. مدارک و مستندات لازم جهت احراز هویت مشتری که در فصل پنجم دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار قابل معامله در بورس انرژی (مصوب شورای عالی بورس) برشمرده شده است.

۲. قرارداد تکمیل شده مشتری و کارگزار مطابق فرمت ابلاغی سازمان

۳. مدارک، مجوزها و مستندات مثبتیه در خصوص فعالیت مشتری حسب در خواست شرکت سپرده‌گذاری مرکزی

▪ تبصره ۱ :

حذف شد.

▪ تبصره ۲ :

کلیه مدارک تکمیل شده توسط کارگزار یا سایر مراجع ذیصلاح حسب اعلام سازمان، کنترل و ضمن تطبیق با اصل آن مبنای صدور کد معاملاتی مشتری قرار می‌گیرد.

▪ تبصره ۳ :

مسئولیت احراز هویت طبق مقررات، بر عهده کارگزار می‌باشد.

▪ ماده ۲۰ :

کد معاملاتی صادره جهت خرید یا فروش در تمامی بازارها می‌تواند شامل محدودیت‌هایی در خصوص حجم مجاز خرید یا فروش باشد. در این صورت شرکت سپرده‌گذاری مرکزی براساس اطلاعات دریافتی از کارگزار و اعلام بورس حسب مورد، نسبت به تعیین میزان مجاز خرید یا فروش هر کد معاملاتی براساس ضوابط مربوطه اقدام و شرایط مذکور را در کد معاملاتی مشتری لحاظ می‌نماید.

▪ تبصره ۱ :

ضوابط حاکم بر تعیین محدودیت‌های خرید یا فروش کدهای معاملاتی، از سوی بورس به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اعلام می‌شود.

▪ تبصره ۲ :

کلیه کارگزاران باید در زمان ثبت سفارش مشتریان، محدودیت‌هایی که توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی برای هر کد معاملاتی منظور می‌شود را رعایت نمایند.

○ فصل سه - کنترل های پیش از عرضه :

▪ ماده ۲۱ :

در خصوص معاملات تمام الکترونیکی تمامی بازارها، اقدامات پیش از عرضه از جمله انتشار اطلاعیه عرضه و ثبت میزان مجاز عرضه برای عرضه‌کنندگان در زمان ثبت کالا یا اوراق بهادار قابل معامله نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و قبل از شروع معاملات یک نماد معاملاتی انجام خواهد شد.

▪ ماده ۲۲ :

در صورتی که مستندات و مدارک موضوع ماده ۱۹ این دستورالعمل طی مهلت مقرر و بصورت کامل به اتاق پایاپای ارائه گردد، اتاق پایاپای موظف است پس از بررسی رعایت ضوابط مربوط به تعهدات، تضامین و سایر مقررات مربوطه، حداکثر تا ساعت ۳۰/۱۵ همان روز مراتب موافقت یا عدم موافقت خود را در خصوص عرضه، به بورس اعلام نماید.

▪ ماده ۲۳ :

در خصوص معاملات تمام الکترونیکی بازار فیزیکی و قراردادهای سلف موازی استاندارد اقدامات پیش از عرضه از جمله انتشار اطلاعیه عرضه و ثبت میزان مجاز عرضه برای عرضه کنندگان در زمان ثبت کالا یا اوراق بهادار قابل معامله نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و قبل از شروع معاملات یک نماد معاملاتی انجام خواهد شد.

▪ تبصره ۱ :

در صورتی که پس از ثبت کالا یا اوراق بهادار قابل معامله، عرضه‌کننده درخواست ایجاد یا افزایش میزان دارایی ثبت شده را نماید، باید درخواست خود را از طریق کارگزاران به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ارائه نماید. شرکت سپرده‌گذاری مرکزی درخواست عرضه‌کننده را بررسی نموده و در صورتی که براساس ضوابط یا تایید مراجع ذی صلاح حسب مورد، امکان ایجاد یا افزایش دارایی وجود داشته باشد، پس از اخذ تضامین لازم اقدام به ثبت دارایی جدید می‌نماید. دارایی ثبت شده از روز کاری بعد از ثبت، قابل معامله خواهد بود.

▪ تبصره ۲ :

پس از ثبت کالا یا اوراق بهادار قابل معامله، بورس می‌تواند بعد از انجام بررسی‌های لازم، حسب اعلام مراجع ذیصلاح به دلیل مسائل فنی مراتب کاهش سقف عرضه مجاز یک یا چند عرضه‌کننده را به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اعلام نمایند. شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در صورتی که میزان دارایی عرضه‌کننده در پایان روز اعلام، بزرگتر یا مساوی مقدار اعلامی باشد، اقدام به کاهش دارایی ثبت شده به میزان اعلامی خواهد نمود. در صورتی که مقدار دارایی باقیمانده کمتر از میزان کاهش درخواستی باشد، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، دارایی عرضه‌کننده را صفر کرده و مسئولیتی در قبال بخش اعمال شده نخواهد داشت.

• بخش چهار - تسویه و پایاپای معاملات :

○ فصل یک - ضوابط عمومی :

▪ ماده ۲۴ :

اتاق پایاپای در پایان هر روز معاملاتی براساس معاملات کارگزاران، گزارش تسویه معاملات را به عضو مربوطه ارائه می‌دهد. این گزارش مشتمل بر اطلاعات زیر می‌باشد:

▪ بند الف :

اطلاعیه در خصوص پایاپای روزانه عضو اتاق پایاپای

۱. روز انجام معامله

۲. نام و کد عضو اتاق پایاپای

۳. شماره اطلاعیه

۴. اقلام بدهکار و بستانکار عضو اتاق پایاپای

۵. تاریخ تسویه و شرایط تسویه

۶. وجوهی که اتاق پایاپای باید به هر کارگزار عضو اتاق پایاپای پرداخت یا از او دریافت کند.

▪ بند ب :

اطلاعیه در خصوص هریک از معاملات به صورت جداگانه:

۱. تاریخ و ساعت انجام معامله

۲. نام و کد مشتری

۳. شناسه معامله

۴. اقلام بدهکار و بستانکار مشتری

۵. تاریخ تسویه

۶. اطلاعات معامله به تفکیک قرارداد حسب مورد

▪ ماده ۲۵ :

اعضای اتاق پایاپای مکلفند براساس اطلاعیه تسویه موضوع ماده ۲۲ این دستورالعمل نسبت به تسویه وجوه معاملات طی مهلت تسویه اقدام نمایند.

▪ ماده ۲۶ :

در صورتی که امور تسویه هر معامله به طور کامل توسط کارگزار خریدار انجام شده باشد، اتاق پایاپای اقدام به صدور اعلامیه تسویه وجوه آن معامله نمی‌نماید.

▪ ماده ۲۷ :

در صورتی که طبق اعلام بورس در اطلاعیه عرضه، واحد پولی قیمت و واحد پولی مبنای تسویه با یکدیگر متفاوت باشند، اتاق پایاپای وجه مورد نیاز جهت تسویه را براساس نرخ تسعیر واحد پولی تسویه نسبت به واحد پولی قیمت، تعیین می‌نماید.

▪ تبصره ۱ :

مرجع یا مراجعی را که براساس اعلام آن نرخ تسعیر واحد پولی مبنای تسویه مشخص می‌گردد، توسط هیأت مدیره بورس تعیین و در اطلاعیه عرضه به صورت دقیق و شفاف مشخص گردد.

▪ تبصره ۲ :

در این حالت کارمزدهای انجام معامله و کسورات قانونی براساس ریال دریافت می‌شود.

▪ ماده ۲۸ :

انواع روش‌های تسویه معاملات به شرح زیر می‌باشد:

▪ بند ۱ :

تسویه نقد: در این روش وجه قرارداد ظرف مهلت تسویه به صورت نقدی توسط کارگزار خریدار به حساب تسویه واریز می‌گردد .

▪ بند ۲ :

تسویه خارج از پایاپای: در این روش ظرف مهلت تسویه، سند تسویه خارج از پایاپای طبق فرمت شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به تأیید فروشنده و کارگزار فروشنده رسیده و به همراه سایر مستندات لازم توسط کارگزار خریدار به اتاق پایاپای ارائه می‌شود .

▪ بند ۳ :

تسویه با تضمین: تسویه‌ای که با ضمانت‌نامه بانکی یا از طریق گشایش اعتبار اسنادی انجام می‌شود.

▪ بند ۴ :

تسویه شرایطی: در این روش تسویه از طریق واریز وجه نقد، ارائه فرم خارج از پایاپای، ارائه ضمانت‌نامه بانکی، ارائه اعتبار اسنادی یا ترکیبی از موارد مذکور انجام می‌شود.

▪ بند ۵:

تسویه چند مرحله‌ای: روشی از تسویه که در آن طرفین، نحوه پرداخت وجه قرارداد متناسب با میزان تحویل کالا را بر اساس شرایط مندرج در اطلاعیه عرضه در قالب قرارداد کشف پريميوم با یکدیگر صلح می‌کنند.



#### ▪ تبصره ۱ :

در تسویه معاملات به هر یک از روش‌های فوق، کارمزدها، مالیات‌های متعلقه و خسارت‌های تعیین شده در این دستورالعمل باید به صورت نقد و طی مهلت‌های مقرر در این دستورالعمل به حساب اتاق پایاپای واریز شود.

#### ▪ تبصره ۲ :

ارائه سند تسویه خارج از پایاپای به اتاق پایاپای به منزله تایید تسویه و احراز اسناد مربوطه توسط فروشنده و همچنین کارگزاران خریدار و فروشنده می‌باشد و طی این سند فروشنده به دریافت ثمن معامله اقرار می‌نماید.

#### ▪ تبصره ۳ :

روش تسویه معامله باید در اطلاعیه عرضه قید گردد. پس از انتشار اطلاعیه عرضه فقط تغییر روش تسویه خارج از پایاپای به روش تسویه نقد یا تغییر روش تسویه با تضمین به روش تسویه نقد با درخواست خریدار و موافقت اتاق پایاپای امکان‌پذیر است.

#### ▪ تبصره ۴ :

حسب اعلام در اطلاعیه عرضه، قرارداد نقدی و سلف می‌تواند صرفاً به روش نقد و یا خارج از پایاپای تسویه شود. تسویه قرارداد نسبه علاوه بر دو روش فوق به روش تسویه با تضمین نیز امکان‌پذیر است.

#### ▪ تبصره ۵ :

در صورت وجود شرایط تسویه چند مرحله‌ای طبق اطلاعیه عرضه، در محاسبه زمان و مهلت‌های مشخص شده در دستورالعمل ثبت، سپرده‌گذاری کالا و اوراق بهادار قابل معامله و تسویه و پایاپای معاملات در بورس انرژی ایران، در خصوص تسویه و پایاپای، امور تسویه، تحویل، پرداخت خسارت‌ها و جرائم اعم از انفساخ، فسخ، تسویه و تحویل با تاخیر، تاریخ معامله ذکر شده در دستورالعمل مذکور به ۳ روز کاری قبل از هر موعد تسویه تبدیل خواهد شد. همچنین در صورت نکول هر یک از طرفین در شرایط تسویه چند مرحله‌ای، میزان کلیه جرائم و خسارت‌ها از جمله جریمه تاخیر، خسارت فسخ و انفساخ و جریمه تاخیر بخش نکول شده از معامله، به میزان دو برابر مقدار مشخص شده در دستورالعمل مذکور محاسبه خواهد شد، به شرطی که مبلغ مجموع جرایم و خسارت‌های مذکور از مجموع جرائم و خسارت‌های نکول کل معامله در حالت عادی بیشتر نشود.

#### ▪ تبصره ۶ :

هیات مدیره بورس مجاز است در صورت لزوم، ضوابط اختصاصی لازم برای اجرای تسویه چند مرحله‌ای را در چارچوب این دستورالعمل تصویب نماید.

▪ تبصره ۷ :

در معاملاتی که به صورت خارج از پایاپای تسویه می شود، کارگزار خریدار کلیه کارمزدهای موصوب دو طرف معامله را جهت تسویه معامله پرداخت می نماید و کارگزار فروشنده مکلف است سهم فروشنده از کارمزدهای معامله مذکور را حداکثر ظرف مهلت ۱۰ روز تقویمی از زمان تسویه به کارگزار خریدار پرداخت نماید.

▪ ماده ۲۹ :

فرآیند اجرایی تسویه معاملات با ارزشهای مختلف، مطابق ضوابطی است که به تصویب هیأت مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی می رسد.

▪ ماده ۳۰ :

مهلت تسویه معاملات قراردادهای در رینگ داخلی سه روز کاری و در رینگ بین المللی پنج روز کاری بعد از روز معامله است.

▪ تبصره :

تسویه قراردادهای کشف پرمیوم در دو مرحله علی الحساب و نهایی انجام می شود. روز تسویه علی الحساب و روز تسویه نهایی در اطلاعیه عرضه قید می گردد.

▪ ماده ۳۱ :

انجام امور تسویه معاملات به شرح زیر می باشد:

▪ بند ۱ :

معاملاتی که به روش نقد تسویه می شوند: واریز وجه قرارداد، کارمزدها و کسورات و حسب مورد ثبت تسویه توسط کارگزار

▪ بند ۲ :

معاملاتی که به روش خارج از پایاپای تسویه می شوند: ارایه سند تسویه خارج از پایاپای مطابق فرمت شرکت سپرده گذاری مرکزی و مستندات ضمیمه آن و واریز کارمزدها، کسورات و پیش پرداخت معامله در صورت وجود

▪ بند ۳ :

معاملاتی که به روش تسویه با تضمین تسویه می شوند: ارایه ضمانت نامه، سند اعتبار اسنادی و سایر مستندات مطابق فرمت شرکت سپرده گذاری مرکزی به همراه واریز کارمزدها و کسورات

▪ بند ۴ :

معاملاتی که به روش شرایطی تسویه می‌شوند: واریز وجه قرارداد، ارائه سند تسویه خارج از پایاپای، ارائه ضمانتنامه بانکی، سند اعتبار اسنادی حسب مورد یا سایر مستندات و طبق فرمت شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به همراه واریز کارمزدها و کسورات بر اساس زمان‌بندی اعلامی در اطلاعیه عرضه.

▪ تبصره ۱ :

در صورتی که در معاملات نسبه و طبق اعلام فروشنده در اطلاعیه عرضه، بخشی از ثمن معامله به صورت نقدی به عنوان پیش‌پرداخت تعیین شده باشد، کارگزار خریدار مکلف است حداکثر تا پایان مهلت تسویه و همزمان با ارائه اسناد موضوع این ماده، وجه پیش‌پرداخت را واریز نماید.

▪ تبصره ۲ :

در صورت تاخیر یا عدم انجام امور تسویه از سوی خریدار تا روز علی الحساب یا روز تسویه نهایی مطابق مواد ۳۵ و ۳۶ این دستورالعمل عمل خواهد شد.

▪ تبصره ۳ :

در صورتی که در اطلاعیه عرضه امکان تسویه با تاخیر از خریدار سلب شده باشد، عدم انجام امور تسویه تا پایان روز تسویه نهایی منجر به انفساخ معامله حسب شرایط موضوع ماده ۳۶ این دستورالعمل خواهد شد.

○ فصل دو - ضوابط عمومی تسویه معاملات طرح حضوری :

▪ ماده ۳۲ :

پس از صدور اعلامیه تسویه وجوه، کارگزار فروشنده یا فروشنده حسب اعلام در اطلاعیه عرضه، حواله خرید کالا را طبق ضوابط این دستورالعمل صادر می‌نماید.

▪ ماده ۳۳ :

در معاملات بازار فیزیکی، کارگزار فروشنده یا فروشنده حسب اعلام در اطلاعیه عرضه مکلف است حداکثر تا پایان روز کاری انجام امور تسویه، بر اساس مستندات ارائه شده از سوی کارگزار خریدار، نسبت به صدور حواله خرید کالا و ارائه آن به اتاق پایاپای اقدام نماید.

▪ تبصره ۱ :

کارگزار خریدار مکلف است اطلاعات لازم جهت صدور حواله خرید کالا را تا زمان انجام امور تسویه ارائه نماید. در هر صورت کارگزار فروشنده یا فروشنده حسب اعلام در اطلاعیه عرضه، در مهلت مقرر در این ماده براساس اطلاعات ارائه شده توسط کارگزار خریدار، اقدام به صدور حواله خرید کالا خواهد نمود.

▪ ماده ۳۴ :

اتاق پایاپای پس از صدور حواله خرید کالا توسط کارگزار فروشنده یا فروشنده حسب اعلام در اطلاعیه عرضه، نسبت به واریز وجوه مربوط و کارمزدها به حساب ذینفعان اعم از فروشنده، بورس، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، سازمان و کارگزاران طرف معامله و همچنین ارایه حواله خرید کالا به کارگزار خریدار اقدام می‌نماید.

▪ تبصره ۱ :

در صورت بروز اشکالات فنی یا عملیاتی از جمله محدودیت‌های شبکه بانکی واریز وجوه موضوع این ماده حداکثر تا یک روز کاری پس از صدور حواله خرید کالا بلامانع است. اتاق پایاپای باید مستندات مربوط به اشکالات فنی یا عملیاتی را در سوابق خود نگهداری و حسب درخواست سازمان، آن را ارائه نماید. به هر ترتیب کارگزاران موظف به تسویه در مهلت‌های مقرر در این دستورالعمل می‌باشند و شرایط موضوع این تبصره صرفاً شامل اتاق پایاپای می‌باشد.

▪ تبصره ۲ :

چنانچه وجوه مربوط به تسویه معاملات متعلق به فروشنده توسط مراجع ذیصلاح قانونی توقیف گردد، در هر صورت فروشنده مکلف به تحویل کالای مورد معامله به خریداران می‌باشد و در صورت عدم تحویل کالا، مطابق مقررات مندرج در این دستورالعمل عمل خواهد شد.

▪ ماده ۳۵ :

در صورتی که انجام امور تسویه با تأخیر و حداکثر تا ۵ روز کاری پس از مهلت تسویه انجام شود، کارگزار خریدار به ازای هر روز کاری تأخیر موظف به پرداخت ۰/۲۵ درصد ارزش معامله می‌باشد. این مبلغ باید در هنگام تسویه به صورت یکجا به حساب بستانکاران موقت شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و به نفع فروشنده واریز شود. پرداخت این وجه به فروشنده، از طریق کارگزار فروشنده و پس از کسر تعهدات فروشنده در مقابل اتاق پایاپای صورت می‌گیرد.

▪ تبصره ۲ :

مبنای محاسبه جرایم تأخیر موضوع این ماده، زمان و تاریخی است که اعلامیه تسویه وجوه توسط اتاق پایاپای صادر شده است.

▪ ماده ۳۶ :

چنانچه کارگزار خریدار تا پایان ۵ روز کاری پس از مهلت تسویه امور تسویه را انجام ندهد، معامله وی منفسخ گردیده و کارگزار خریدار مکلف است ۵ درصد ارزش معامله را به عنوان خسارت انفساخ به همراه سایر هزینه‌های مصوب اعم از دو سر کارمزد بورس، کارمزد کارگزار خریدار و فروشنده، دو سر کارمزد تسویه و دو سر حق نظارت سازمان، پرداخت نماید. خسارت انفساخ معامله باید حداکثر یک روز کاری پس از اعلام اتاق پایاپای و به صورت یکجا به نفع فروشنده و به حساب بستانکاران موقت شرکت سپرده‌گذاری مرکزی واریز شود. در صورت پرداخت جریمه‌های تأخیر معامله قبل از زمان انفساخ، کارگزار خریدار باید مابه‌التفاوت خسارت انفساخ و خسارت تأخیر پرداخت شده را به حساب بستانکاران موقت پرداخت نماید. پرداخت خسارت انفساخ به فروشنده از طریق کارگزار فروشنده و پس از کسر تعهدات فروشنده در مقابل اتاق پایاپای صورت می‌گیرد.

▪ ماده ۳۷ :

پرداخت خسارت‌های ذکر شده و سایر هزینه‌های مصوب در مواد ۳۵ و ۳۶ این دستورالعمل توسط کارگزار خریدار، از محل پیش پرداخت خریداران صورت می‌گیرد. در صورت عدم دریافت پیش پرداخت از خریداران، کارگزار خریدار رأساً مکلف به پرداخت خسارت‌ها و سایر هزینه‌های مصوب در مواد مذکور می‌باشد. به هر ترتیب مسئولیت واریز وجوه یاد شده، به عهده کارگزار خریدار است.

▪ تبصره :

در صورتی که فروشنده تسویه خارج از پایاپای معامله توسط خریدار یا خریداران خاصی را بپذیرد، واریز پیش پرداخت خرید و خسارت موضوع ماده ۳۶ این دستورالعمل توسط خریدار الزامی نخواهد بود. در این حالت هزینه‌های مصوب موضوع ماده ۳۶ دستورالعمل از محل وثایق یا مطالبات فروشنده نزد اتاق پایاپای تأمین می‌گردد.

▪ ماده ۳۸ :

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در دوره‌های سه ماهه نسبت به بررسی دلایل و عوامل انفساخ معاملات اقدام و براساس آن محدودیت‌هایی را برای معاملات مشتریان یا کارگزارانی که فعل یا ترک فعل آنان منجر به انفساخ معامله شده است، وضع و جهت اجرا به بورس اعلام می‌نماید. ضوابط اجرایی موضوع این ماده توسط هیأت مدیره شرکت سپرده‌گذاری مرکزی تصویب می‌شود.

▪ ماده ۳۹ :

در معاملاتی که تمام یا بخشی از وجه معامله با روش تسویه با تضمین تسویه می‌گردد، مسئولیت اتاق پایاپای صرفاً تا گشایش اعتبار اسنادی یا ارائه ضمانت‌نامه بانکی در مهلت‌های مقرر در این دستورالعمل می‌باشد و هرگونه شرط لازم از سوی فروشنده جهت ایفای تعهدات بعدی خریدار باید در اعتبار اسنادی یا ضمانت‌نامه بانکی پیش‌بینی و قید گردد.

▪ تبصره :

کارگزار خریدار مکلف است پس از گشایش اعتبار اسنادی یا ارائه ضمانت نامه بانکی توسط خریدار مطابق شرایط اطلاعیه عرضه، پیش پرداخت دریافتی از خریدار را پس از کسر هزینه‌ها و خسارت‌های موضوع این دستورالعمل، به خریدار مسترد نماید.

▪ ماده ۴۰ :

در معاملات کشف پرمیوم مبلغ پیش دریافت و اسنادی که لازم است جهت تسویه معامله ارائه شود، در اطلاعیه عرضه قید می‌گردد.

○ فصل سه - ضوابط اختصاصی تسویه معاملات تمام الکترونیکی بازار فیزیکی :

▪ ماده ۴۱ :

تسویه معاملات تمام الکترونیکی در بازار فیزیکی به روش نقد انجام می‌شود. اعضای اتاق پایپای معاملات مشتریان خود را بصورت خالص طی مهلت تسویه با اتاق پایپای تسویه می‌نمایند.

○ فصل چهار - ضوابط اختصاصی تسویه معاملات سلف موازی استاندارد :

▪ ماده ۴۲ :

تسویه وجوه معاملات اوراق بهادار قابل معامله طی مهلت تسویه به روش نقد انجام می‌شود.

▪ تبصره :

در صورتی که عرضه اولیه از روش حراج حضوری انجام شود، تسویه معاملات عرضه اولیه تابع ضوابط اختصاصی تسویه معاملات حراج حضوری خواهد بود. تسویه معاملات عرضه اولیه در روش حراج ناپیوسته و روش عرضه گسترده با قیمت ثابت و همچنین معاملات ثانویه اوراق بهادار قابل معامله تابع ضوابط این فصل دستورالعمل می‌باشند

▪ ماده ۴۳ :

در عرضه اولیه به روش عرضه گسترده با قیمت ثابت، پرداخت وجه معامله برای بخشی از عرضه اولیه که از طریق بانک انجام می‌شود، طبق ترتیباتی است که در مشخصات قرارداد ذکر شده است. تسویه این بخش از معامله با اتاق پایپای می‌تواند با موافقت شرکت سپرده‌گذاری مرکزی توسط کارگزار عامل عرضه گسترده، به صورت خارج از پایپای انجام شود.

▪ ماده ۴۴ :

معاملات اوراق بهادار قابل معامله پس از تأیید بورس قطعی است و تسویه وجوه قراردادهای معامله شده طی مهلت تسویه مندرج در مشخصات قرارداد یا امیدنامه به صورت خالص توسط اعضای اتاق پایپای انجام خواهد شد.

▪ ماده ۴۵ :

تسویه معاملات مشتریان تحت نظارت ویا مدیریت شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) در صورت تایید بورس، از طریق وجوه تحت مدیریت شرکت توانیر امکان پذیر است. تسویه معاملات فوق الذکر در چارچوب ضوابط این دستورالعمل و بر اساس رویه تخصیص وجوه اعلامی توسط شرکت توانیر، انجام خواهد شد. به هر ترتیب مسئولیت تسویه معاملاتی که با تعهد توانیر انجام می شود، با آن شرکت خواهد بود.

○ فصل پنج - ضوابط اختصاصی تسویه معاملات آتی :

حذف شد.

○ فصل شش - ضوابط اختصاصی تسویه واحدهای سرمایه گذاری :

▪ ماده ۵۷ :

روز تسویه برای معاملات واحدهای سرمایه گذاری یک روز کاری پس از انجام معامله  $(1+T)$  خواهد بود. مهلت زمانی تسویه بر اساس مصوبه هیئت مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی قابل تغییر می باشد .

▪ ماده ۵۸ :

سایر شرایط حاکم بر ثبت، سپرده گذاری، تسویه و پایاپای معاملات صندوق مطابق مفاد این دستورالعمل می باشد .

• بخش پنج - تسویه نهایی قراردادهای و تحویل کالا :

○ فصل یک - ضوابط عمومی تسویه نهایی و تحویل کالا :

○ ماده ۵۹ :

در کلیه قراردادهای منعقد در بورس چنانچه خریدار نسبت به کیفیت کالای تحویل گرفته شده معترض باشد، می بایست اعتراض خود را حداکثر تا دو ماه پس از تحویل کالا به همراه مستندات مربوطه، کتباً به کارگزار و اتاق پایاپای اعلام نماید. پس از انقضای مهلت مذکور هیچگونه اعتراضی از سوی خریدار پذیرفته نمی شود.

○ ماده ۶۰ :

هرگونه شرایط اعلامی از سوی فروشنده در زمان انجام معامله که بر قیمت یا تصمیم خریداران تأثیرگذار است، در خصوص تحویل کالای موضوع آن معامله قابل تغییر نمی باشد.

○ ماده ۶۱ :

کارگزار فروشنده موظف است حسب درخواست شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، اطلاعات و مستندات مربوط به تحویل کالای موضوع قراردادهای معامله شده در بورس را طبق فرمت مصوب هیأت مدیره آن شرکت، حداکثر تا ۲ روز کاری از فروشنده دریافت و به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ارائه نماید.

▪ تبصره :

در صورت عدم ارایه اطلاعات موضوع این ماده توسط فروشنده شرکت سپرده‌گذاری مرکزی می‌تواند با اعلام موضوع به شرکت بورس از تداوم عرضه توسط فروشنده جلوگیری نماید.

○ ماده ۶۲ :

در صورتی که طبق قوانین و مقررات نهاد یا نهادهای خاصی مسئولیت کامل نقل و انتقال کالای معامله شده را در کشور بر عهده داشته باشند، مسئولیت شرکت سپرده‌گذاری مرکزی صرفاً محدود به اعلام فهرست خریداران به نهاد یا نهادهای مذکور بوده و مسئولیتی در خصوص تحویل کالا پس از اعلام نخواهد داشت.

▪ تبصره :

نهاد مسئول نقل و انتقال طی تفاهم‌نامه‌ای با شرکت سپرده‌گذاری مرکزی قبول این مسئولیت را گواهی خواهد نمود.

○ فصل دو - ضوابط اختصاصی تحویل در بازار فیزیکی :

○ ماده ۶۳ :

تحویل کالای موضوع قراردادهای موضوع معاملات بازار فیزیکی طبق زمان تحویل اعلام شده در اطلاعیه عرضه توسط کارگزار فروشنده انجام می‌گیرد. حداکثر زمان تحویل به شرح ذیل می‌باشد:

▪ بند ۱ :

در قراردادهای نقدی و نسیه، حداکثر تا سه روز کاری پس از مهلت تسویه، در صورتی که انجام امور تسویه با تأخیر صورت پذیرد، به میزان روزهای تأخیر به این مهلت اضافه می‌شود؛

▪ بند ۲ :

در قراردادهای سلف و کشف پرمیوم با سررسید کمتر از ۳۰ روز، حداکثر تا ۵ روز تقویمی پس از سررسید تحویل؛



▪ بند ۳ :

در قراردادهای سلف و کشف پرمیوم با سررسید ۳۰ روز و بیشتر، حداکثر تا ۱۵ روز تقویمی پس از سررسید تحویل.

○ ماده ۶۴ :

در معاملات فیزیکی در صورت عدم صدور حواله خرید کالا طی مهلت مقرر در این دستورالعمل، قرارداد منفسخ می‌گردد و اصل وجه و خسارت‌ها و کارمزدها به شرح زیر پرداخت می‌شود:

▪ بند ۱ :

در صورتی که فروشنده به هر نحو از صدور حواله خرید کالا خودداری نماید، وی مکلف است ۵ درصد ارزش معامله را به عنوان خسارت انفساخ به همراه کلیه هزینه‌های مصوب اعم از دو سرکارمزد بورس، کارمزد کارگزار خریدار و فروشنده، دو سرکارمزد تسویه و دو سر حق نظارت سازمان را پرداخت نماید. در این حالت خسارت و کارمزدهای موضوع این بند از محل وثایق یا مطالبات فروشنده نزد اتاق پایاپای و در صورت عدم تکافوی وثایق و مطالبات مذکور، از محل وثایق کارگزار فروشنده نزد اتاق پایاپای تأمین می‌گردد.

▪ بند ۲ :

در صورتی که عدم صدور حواله خرید کالا ناشی از فعل یا ترک فعل کارگزار فروشنده باشد، وی باید ۵ درصد ارزش معامله را به عنوان خسارت انفساخ به همراه سایر هزینه‌های مصوب اعم از دو سرکارمزد بورس، کارمزد کارگزار خریدار، دو سرکارمزد تسویه و دو سر حق نظارت سازمان را پرداخت نماید. خسارت انفساخ معامله باید حداکثر یک روز کاری پس از اعلام اتاق پایاپای و به صورت یکجا به نفع خریدار و به حساب بستانکاران موقت شرکت سپرده‌گذاری مرکزی واریز شود.

▪ تبصره :

در صورت انفساخ معامله، اصل وجه و خسارت‌های متعلقه از طریق کارگزار خریدار و پس از کسر تعهدات وی در مقابل اتاق پایاپای به خریدار پرداخت می‌شود.

○ ماده ۶۵ :

فروشنده مکلف است کالای معامله شده را در محدوده تلورانس تحویل مجاز، به خریدار تحویل دهد.

▪ تبصره ۱ :

در صورتی که حجم کالای تحویل شده در محدوده تلورانس تحویل مثبت باشد، تسویه وجوه ناشی از تلورانس تحویل، قبل از تحویل آخرین محموله کالا توسط خریدار به فروشنده پرداخت می‌شود. در صورت تحویل کالا با تلورانس مثبت و عدم دریافت وجه، مسئولیت تحویل آخرین محموله با فروشنده بوده و بورس، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و کارگزاران طرف معامله در این خصوص مسئولیتی ندارند.

▪ تبصره ۲ :

در صورتی که حجم کالای تحویل شده در محدوده تلورانس تحویل منفی باشد، فروشنده مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تحویل آخرین محموله نسبت به تسویه حساب با خریدار اقدام نماید. در غیر این صورت خریدار می تواند حداکثر تا ۲ ماه پس از تحویل آخرین محموله از طریق کارگزار خود درخواست دریافت وجه مربوطه را به اتاق پایاپای ارائه نماید. این مبلغ از محل وجوه یا وثایق فروشنده نزد اتاق پایاپای و در صورت عدم تکافوی وجوه و وثایق مذکور، از محل وجوه یا وثایق کارگزار فروشنده پرداخت خواهد شد. پرداخت این وجه به خریدار، از طریق کارگزار خریدار و پس از کسر تعهدات وی در مقابل اتاق پایاپای صورت می گیرد.

○ ماده ۶۶ :

در صورت عدم تحویل تمام یا بخشی از کالا طبق زمان تحویل اعلامی در اطلاعیه عرضه و شرایط مندرج در ماده ۵۹ این دستورالعمل، خریدار می تواند درخواست مکتوب خود را طبق فرمت شرکت سپرده گذاری مرکزی به همراه اسناد مثبت مبنی بر تأخیر در تحویل کالا توسط فروشنده از طریق کارگزار خریدار به اتاق پایاپای ارائه نماید و براساس آن در خواست تحویل با تأخیر یا فسخ بخش تحویل نشده قرارداد را بنماید.

▪ تبصره :

در صورت عدم ارائه درخواست مکتوب موضوع این ماده به اتاق پایاپای حداکثر تا ۳۰ روز تقویمی پس از پایان مهلت تسویه یا پایان دوره تحویل مطابق اطلاعیه عرضه، هر کدام که دیرتر باشد، از نظر شرکت سپرده گذاری مرکزی، تعهدات طرفین ایفا شده تلقی می گردد.

○ ماده ۶۷ :

در صورت ارائه درخواست فسخ معامله طبق ماده ۶۶ این دستورالعمل و احراز عدم تحویل کالا از سوی فروشنده توسط اتاق پایاپای، فروشنده مکلف است علاوه بر پرداخت اصل مبلغ مقادیر تحویل نشده قرارداد، خسارت فسخ و سایر هزینه های مصوب اعم از دو سر کارمزد بورس، کارمزد کارگزار خریدار و فروشنده، دو سرکارمزد تسویه و دو سر حق نظارت سازمان را پرداخت نماید. این مبلغ از محل وجوه یا وثایق فروشنده نزد اتاق پایاپای و در صورت عدم تکافوی وجوه و وثایق مذکور، از محل وجوه یا وثایق کارگزار فروشنده تأمین خواهد شد. پرداخت این وجه به خریدار، از طریق کارگزار خریدار و پس از کسر تعهدات وی در مقابل اتاق پایاپای صورت می گیرد.

▪ تبصره :

خسارت فسخ موضوع این ماده عبارت از ۵ درصد ارزش کالای تحویل نشده به قیمت معامله به علاوه ۲۵/۰ درصد مبلغ مقادیر تحویل نشده به صورت روز شمار و به ازای روزهای بین زمان واریز وجه معامله به حساب فروشنده یا کارگزار وی و زمان بازپرداخت مبلغ مقادیر تحویل نشده از سوی کارگزار فروشنده می باشد.

○ ماده ۶۸ :

در صورت ارائه درخواست تحویل با تأخیر طبق ماده ۶۷ این دستورالعمل و احراز عدم تحویل کالا از سوی فروشنده توسط اتاق پایاپای، فروشنده مکلف است ۰/۲۵ درصد مبلغ مقادیر تحویل نشده قرارداد را به صورت روزشمار به ازای روزهای تقویمی با تأخیر بین پایان زمان تحویل و تاریخ تحویل کالا به عنوان خسارت تأخیر پرداخت نماید. این مبلغ از محل وجوه یا وثایق فروشنده نزد اتاق پایاپای و در صورت عدم تکافوی وجوه و وثایق مذکور، از محل وجوه یا وثایق کارگزار فروشنده تأمین خواهد شد. پرداخت این وجه به خریدار از طریق کارگزار خریدار و پس از کسر تعهدات وی در مقابل اتاق پایاپای صورت می‌گیرد.

▪ تبصره ۱ :

تحویل با تأخیر حداکثر تا ۶۰ روز تقویمی پس از مهلت تسویه برای معاملات نقدی و نسیه و پس از سررسید برای معاملات سلف و کشف پیریموم امکان‌پذیر است. در صورت عدم تحویل کالا توسط فروشنده، خریدار می‌تواند از طریق کارگزار خود درخواست فسخ معامله را تا پایان آخرین روز مهلت ۶۰ روزه مذکور به اتاق پایاپای ارائه نماید. در این صورت معامله مطابق ماده ۶۷ این دستورالعمل فسخ خواهد گردید و وجوه پرداخت شده جهت خسارت تأخیر به عنوان بخشی از وجوه خسارت فسخ لحاظ خواهد شد.

▪ تبصره ۲ :

در صورت عدم ارائه درخواست فسخ به اتاق پایاپای تا پایان آخرین روز مهلت ۶۰ روزه موضوع این ماده از نظر شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، تعهدات طرفین ایفا شده تلقی می‌گردد.

▪ تبصره ۳ :

خسارت تأخیر موضوع این ماده تا زمان اعلام کارگزار خریدار و یا فروشنده مبنی بر تحویل کالا و احراز آن توسط اتاق پایاپای محاسبه خواهد شد. به هر ترتیب این خسارات حداکثر تا پایان مهلت ۶۰ روزه موضوع این ماده پرداخت خواهد شد. شرایطی که بر طبق آن تحویل کالا احراز می‌گردد، به تصویب هیأت مدیره شرکت سپرده‌گذاری مرکزی خواهد رسید.

▪ تبصره ۴ :

در صورت عدم تحویل تمام یا بخشی از کالا، کارمزدهای اخذ شده به فروشنده مسترد نمی‌گردد.

○ فصل سه – ضوابط اختصاصی تسویه نهایی و تحویل قراردادهای سلف موازی استاندارد :

○ ماده ۶۹ :

قراردادهای سلف موازی استاندارد پس از آخرین روز معاملاتی، وارد دوره تحویل می‌شود و فرآیند تسویه نهایی به شرح مفاد این فصل دستورالعمل انجام می‌شود.

○ ماده ۷۰ :

در خصوص آن دسته از قراردادهای سلف موازی استاندارد که حسب مشخصات قرارداد امکان تسویه نقدی آن وجود ندارد، تحویل دارایی پایه به دارندگان قراردادهای سلف موازی استاندارد در پایان آخرین روز معاملاتی حسب ضوابط تحویل فیزیکی دارایی پایه موضوع فصل دوم این بخش از دستورالعمل انجام خواهد شد.

▪ تبصره :

در خصوص قراردادهای موضوع این ماده در صورتی که طبق مشخصات قرارداد شرایطی جهت تحویل فیزیکی کالا تعیین شده باشد، عدم احراز شرایط مذکور تا پایان آخرین روز معاملاتی از سوی دارندگان قراردادهای سلف موازی استاندارد منجر به عدم تحویل فیزیکی دارایی پایه موضوع قرارداد خواهد شد. در اینصورت بورس، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، کارگزاران طرف معامله و فروشنده مسئولیتی در خصوص عدم تحویل فیزیکی دارایی پایه نخواهد داشت.

○ ماده ۷۱ :

در خصوص آن دسته از قراردادهای سلف موازی استاندارد که حسب مشخصات قرارداد امکان تسویه نقدی آن وجود داشته باشد، شرایط تسویه نهایی به شرح زیر است:

▪ بند ۱ :

تحویل فیزیکی دارایی پایه قراردادهای موضوع این ماده منوط به اعلام آمادگی تحویل از سوی دارندگان قراردادهای سلف موازی استاندارد (به ترتیبی که هیأت مدیره شرکت سپرده‌گذاری مرکزی تعیین و اعلام می‌کند) حداکثر تا ساعت ۱۶ روز کاری پس از آخرین روز معاملاتی به اتاق پایاپای خواهد بود. عدم اعلام آمادگی تحویل طی مهلت مذکور به منزله انصراف از تحویل گرفتن دارایی پایه و درخواست تسویه نقدی قرارداد است.

▪ بند ۲ :

جهت تسویه نقدی قراردادها، اتاق پایاپای ارزش قراردادهای سلف موازی استاندارد را براساس قیمت پایانی آخرین روز معامله حاصلضرب اندازه قرارداد در قیمت پایانی آخرین روز معاملاتی (محاسبه و معادل آن را از عرضه‌کننده اخذ و به حساب کارگزاران یا مشتریان (حسب شرایط اعلامی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی) واریز می‌نماید.

▪ تبصره ۱ :

در خصوص قراردادهای موضوع این ماده در صورتی که طبق مشخصات قرارداد شرایطی جهت تحویل فیزیکی کالا تعیین شده باشد، عدم احراز شرایط مذکور تا پایان آخرین روز معاملاتی به منزله انصراف خریدار از تحویل فیزیکی دارایی پایه و درخواست تسویه نقدی قرارداد است.

▪ تبصره ۲ :

در صورتی که به تشخیص سازمان، ظن دستکاری در قیمت‌ها درخصوص قیمت پایانی آخرین روز معاملاتی وجود داشته باشد، قیمت پایانی براساس روش محاسبه قیمت تئوریک مصوب هیأت پذیرش تعیین می‌گردد.

▪ تبصره ۳ :

در صورت امکان خرید از چند کارگزاری یا از طریق درگاه‌های سیستم بانکی توسط خریدار، نحوه واریز وجوه ناشی از تسویه نقدی به حساب خریدار توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی تعیین و حداکثر سه روز کاری قبل از آخرین روز معاملاتی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

○ ماده ۷۲ :

دارندگان قراردادهای سلف موازی استاندارد که توسط اتاق پایاپای جهت تحویل فیزیکی دارایی پایه اعلام شده‌اند، باید اطلاعات و مستندات لازم جهت انجام امور مربوط به تحویل فیزیکی را طی مهلت مقرر به عرضه‌کننده ارائه نمایند.

▪ تبصره :

اطلاعات و مستندات لازم و مهلت مقرر موضوع این ماده در مشخصات قرارداد سلف موازی استاندارد قید می‌گردد.

○ ماده ۷۳ :

در صورتی که طبق مشخصات قرارداد، قرارداد سلف موازی استاندارد دارای اختیارات خرید یا فروش تبعی باشد باید اقدامات زیر در آخرین روز معاملاتی انجام شود:

▪ بند ۱ :

دارنده اختیار خرید تبعی یا اختیار فروش تبعی موضوع قرارداد سلف موازی استاندارد باید مراتب اعمال اختیار خود را حداکثر تا پایان آخرین روز معاملاتی قرارداد طبق رویه‌ای که هیأت مدیره شرکت سپرده‌گذاری مرکزی تعیین می‌کند به اتاق پایاپای اعلام نماید.

▪ بند ۲ :

اتاق پایاپای پس از تطبیق درخواست‌های اعمال ارائه شده با میزان دارایی مشتریان در پایان آخرین روز معاملاتی، لیست معاملات منتج از اعمال اختیارات تبعی را به بورس ارائه می‌نماید.

▪ بند ۳ :

معاملات موضوع بند قبل این ماده در سامانه معاملاتی بورس ثبت و طبق ضوابط تسویه معاملات در این دستورالعمل تسویه می‌گردد.

▪ بند ۴ :

قراردادهایی که اختیار تبعی آن اعمال نشده است فرآیند تسویه نهایی را مطابق مواد ۷۱، ۷۲ و ۷۳ انجام می‌شود

▪ تبصره :

امکان اعمال قرارداد اختیار معامله به میزان کسری از اندازه قرارداد وجود ندارد.

○ فصل چهار - ضوابط اختصاصی تسویه نهایی و تحویل قراردادهای آتی :

حذف شد.

○ فصل پنج - ضوابط اختصاصی اوراق گواهی ظرفیت :

○ ماده ۸۳ :

کلیه اوراق سلف موازی استاندارد گواهی ظرفیت پس از سر رسید، در نماد معاملاتی قراردادهای نقدی اوراق گواهی ظرفیت ثبت و حداکثر ۳ روز کاری بعد قابلیت معامله را خواهند داشت.

○ ماده ۸۴ :

دارندگان اوراق گواهی ظرفیت نقدی می‌توانند با استفاده از این اوراق جهت برقراری از شعاب وفق مقررات اقدام نمایند. بدین منظور باید به کارگزار مربوطه مراجعه و مستندات موید مالکیت خود را دریافت نمایند

▪ تبصره :

متعاقب صدور مستندات موید مالکیت اوراق گواهی ظرفیت، دارایی مشتری از فایل دارایی اوراق گواهی ظرفیت نزد شرکت سپرده گذاری حذف خواهد شد.

○ فصل شش - ضوابط اختصاصی ثبت، تسویه نهایی و تحویل گواهی صرفه جویی انرژی:

○ ماده ۸۴ مکرر:

ثبت گواهی صرفه جویی انرژی، وفق ماده ۱۵ این دستورالعمل انجام می‌پذیرد.

▪ تبصره:

متقاضی تخصیص گواهی صرفه جویی محقق شده پس از دریافت تائیدیه کمیته عرضه، با ارائه نامه رسمی بورس می‌تواند تقاضای خود را از طریق کارگزار به همراه مدارک درخواستی شرکت سپرده گذاری مرکزی به آن شرکت ارائه نماید. شرکت سپرده گذاری مرکزی موظف است ظرف ۳ روز کاری پس از تکمیل مدارک متقاضی تخصیص، نسبت به انتقال دارایی از ناشر به میزان اعلام شده توسط بورس به متقاضی تخصیص گواهی صرفه جویی انرژی محقق شده اقدام نماید.

○ ماده ۸۴ مکرر یک:

روز تسویه برای معاملات گواهی صرفه جویی انرژی محقق شده، یک روز کاری پس از انجام معامله (T+1) خواهد بود. مهلت زمانی تسویه بر اساس مصوبه هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی قابل تغییر می باشد. در صورت تغییر مهلت مذکور، مراتب باید حداقل ۳ روز کاری قبل از اعمال توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی به اطلاع عموم برسد.

○ ماده ۸۴ مکرر دو:

دارندگان گواهی صرفه جویی انرژی محقق شده می توانند بر اساس شرایط اعلامی نحوه ارائه درخواست تحویل حامل انرژی موضوع انتشار گواهی صرفه جویی انرژی نسبت به تسلیم درخواست خود از طریق کارگزار اقدام نمایند. شرایط مذکور به پیشنهاد بورس و با تایید شرکت سپرده گذاری مرکزی در زمان پذیرش گواهی صرفه جویی محقق شده هر حامل انرژی به تصویب هیات پذیرش می رسد و در امیدنامه منتشر می شود.

■ تبصره:

به منظور انجام عملیات اعمال گواهی صرفه جویی انرژی محقق شده، شرکت سپرده گذاری مرکزی از یکی از روش های تسهیم به نسبت یا اولویت زمانی استفاده خواهد نمود. هیأت مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی پس از تایید بورس می تواند علاوه بر اولویت های مذکور، اولویت های دیگری را مصوب نماید. اولویت های مذکور نباید اصول منصفانه در بورس را نقض نماید. در صورت تصویب اولویت های مذکور این تغییرات حداقل ۳ روز کاری قبل از اعمال باید توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی و بورس اطلاع رسانی شود.

○ ماده ۸۴ مکرر سه:

دارندگان گواهی صرفه جویی محقق شده باید درخواست آمادگی تحویل خود را طی مهلتی که شرکت سپرده گذاری مرکزی جهت اعمال گواهی مذکور مشخص می کند به اتاق پایاپای اعلام نماید.

○ ماده ۸۴ مکرر چهار:

ضوابط اختصاصی تسویه معاملات گواهی های صرفه جویی انرژی تأمین مالی مطابق فصل چهار بخش چهار این دستورالعمل می باشد.

○ ماده ۸۴ مکرر پنج:

ضوابط اختصاصی تسویه نهایی و تحویل گواهی صرفه جویی انرژی تأمین مالی، مطابق فصل سوم بخش پنجم این دستورالعمل می باشد.

○ فصل هفت - سایر موارد :

○ ماده ۸۵ :

کارگزار مسئولیت ایفای تعهدات مشتریان در مقابل اتاق پایاپای را به شرحی که در این دستورالعمل ذکر شده است، بر عهده دارد.

○ ماده ۸۶ :

اتاق پایاپای موظف به حفظ اطلاعاتی است که اعضاء در اختیار اتاق قرار داده‌اند و ارائه اطلاعات مزبور صرفاً با تقاضای مراجع ذیصلاح قانونی انجام خواهد گرفت.

○ ماده ۸۷ :

در صورتی که عدم ایفای تعهدات هر یک از طرفین ناشی از حوادث غیرمترقبه باشد، خریدار و فروشنده یا هر دوی آنها حسب مورد با حکم مرجع ذیصلاح مسئولیتی در خصوص تأدیه مبالغ، خسارت‌ها و جریمه‌های موضوع این دستورالعمل به عهده نخواهند داشت.

○ ماده ۸۸ :

در صورتیکه میان خریدار و فروشنده و یا نمایندگان قانونی آنها در خصوص نحوه پرداخت وجه معامله، تحویل کالا و یا سایر شرایط معامله توافقی خارج از شرایط اعلامی در اطلاعیه عرضه و ضوابط و مقررات بورس و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی صورت گرفته باشد، توافقات مذکور از نظر این مقررات فاقد اعتبار بوده و صرفاً بر اساس مقررات و طبق شرایط مندرج در اطلاعیه عرضه، تسویه معاملات، تسویه نهایی و تحویل قراردادها انجام می‌شود.

▪ تبصره :

در صورت وقوع هرگونه اختلاف در خصوص توافق مندرج در این ماده فیما بین طرفین، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی می‌تواند کلیه تضامین و وثایق طرفین را تا تعیین تکلیف موضوع در مراجع ذیصلاح، نزد خود نگهداری نماید.

○ ماده ۸۹ :

حذف شد.

▪ تبصره :

حذف شد.

○ ماده ۹۰ :

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و یا بورس می‌توانند در چهارچوب مفاد این دستورالعمل ضوابط اجرایی لازم را به سازمان پیشنهاد و پس از تصویب هیئت مدیره سازمان اجرا نمایند.

○ ماده ۹۱ :

حذف شد.